

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

1228/25/פ

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר אגרת נסיעה באמבולנס), התשפ"ג–2023

1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בתוספת השנייה – השנייה

- (1) בסעיף 28(3), בסופו יבוא "או במקרה שהפינוי באמבולנס היה מוצדק מבחינה רפואית, לפי קביעת רופא בבית החולים";
- (2) בחלק שכותרתו "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח", בסעיף 3, בסעיף קטן (ג), במקום "אם לא אושפז לא יקבל כל החזר" יבוא "או במקרה שהפינוי באמבולנס היה מוצדק מבחינה רפואית, לפי קביעת רופא בבית החולים".

דבר הסבר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, מונה מקרים בהם חולה המפונה לבית חולים באמבולנס זכאי להחזר מקופת החולים בעד אגרת הפינוי. אחד המקרים המוזכרים בהחזר הוא במקרה שהחולה אושפז, מהנימוק שאשפוזו של החולה מעיד שהייתה הצדקה לפינוי באמבולנס. עם זאת ישנם מקרים רבים שבהם חולה מפונה באמבולנס ועל אף שהפינוי היה דחוף ומוצדק, בסופו של יום החולה אינו מאושפז ואינו זכאי להחזר האגרה. הצעת החוק קובעת כי במקרה שבו הפינוי באמבולנס היה מוצדק מבחינה רפואית יהיה החולה זכאי להחזר מקופת החולים של אגרת הפינוי וכי הקביעה אם הפינוי באמבולנס היה מוצדק מבחינה רפואית תיעשה בידי רופא בית החולים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3698; פ/502/21; פ/478/22; פ/109/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/509/24) ועל ידי חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס ויצחק פינדרוס (פ/3405/24).

הצעת החוק זהה לפ/509/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.